

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 921/2562

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร
นาย ศ. กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคสาม

ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่ ศ. เบิกความว่าจำเลยที่ 2 และที่ 4 ร่วมยิงปืนใส่กลุ่มจำเลยที่ 1 อันเป็นการซุลมุนต่อสู้อย่างกันตั้งแต่สามคนทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจริง แม้โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยที่ 2 ใช้ขวดเบียร์ขว้างใส่กลุ่มจำเลยที่ 1 กับพวก แต่ทางพิจารณาได้ความว่าใช้อาวุธปืนยิง ซึ่งข้อที่แตกต่างเป็นเพียงรายละเอียดเกี่ยวกับอาวุธไม่ใช่ข้อสำคัญและจำเลยที่ 2 ให้การปฏิเสธแต่รับว่าอยู่ในที่เกิดเหตุแสดงว่าไม่หลงข้อต่อสู้ ศาลจึงลงโทษจำเลยที่ 2 ตามที่พิจารณาได้ความมาได้ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคสาม จำเลยที่ 2 และที่ 4 จึงมีความผิดฐานเข้าร่วมซุลมุนต่อสู้อย่างกันตั้งแต่สามคนขึ้นไปจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับอันตรายสาหัส

โจทก์ฟ้องและแก้ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสี่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 294, 299, 371, 376 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 4, 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ริบปลอกกระสุนปืนของกลาง นับโทษจำเลยที่ 3 ต่อจากโทษของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 9033/2556 ของศาลชั้นต้น และนับโทษจำเลยที่ 4 ต่อจากโทษของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 4920/2553 ของศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสี่ให้การปฏิเสธ แต่จำเลยที่ 3 และที่ 4 รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสี่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 294, 299 (ที่ถูกลบ) มาตรา 294 วรรคแรก (เดิม), 299 วรรคแรก (เดิม)) ประกอบมาตรา 83 เป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานร่วมกันข่มขืนต่อผู้ และบุคคลหนึ่งบุคคลใดถึงแก่ความตาย ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ลงโทษจำคุกคนละ 2 ปี จำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 7, 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 วรรคสาม, 72 ทวิ วรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371, 376 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานมีอาวุธปืนมีทะเบียนของผู้อื่นไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำคุกคนละ 3 ปี ฐานพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตและโดยไม่มีเหตุสมควร เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ลงโทษจำคุกคนละ 3 ปี ฐานยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุ ในเมือง หมู่บ้านหรือที่ชุมนุมชน จำคุกคนละ 10 วัน รวมจำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 คนละ 8 ปี 10 วัน นับโทษจำคุกของจำเลยที่ 3 ต่อจากโทษของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 9033/2556 ของศาลชั้นต้น และนับโทษจำคุกของจำเลยที่ 4 ต่อจากโทษของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 4920/2553 ของศาลชั้นต้น ริบปล่อยกระสุนปืนของกลาง

จำเลยทั้งสี่อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ฐานมีอาวุธปืน จำคุก 1 ปี และฐานพาอาวุธปืน จำคุก 1 ปี รวมโทษทุกกระทงจำคุก 4 ปี 10 วัน ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 3 ในความผิดฐานมีและพาอาวุธปืน คงลงโทษจำเลยที่ 3 จำคุก 2 ปี ฐานร่วมกันข่มขืนต่อสู้อย่างรุนแรง และบุคคลหนึ่งบุคคลใดถึงแก่ความตายตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น และให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2 และที่ 4 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยที่ 1 ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้จำเลยที่ 1 ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า ในวันเวลาเกิดเหตุตามฟ้อง เกิดเหตุทะเลาะวิวาทข่มขืนต่อสู้อย่างรุนแรงของคนร้ายสองพวกที่มาเล่นสงกรานต์ที่บริเวณวงเวียนน้ำพุ ที่เกิดเหตุ โดยขว้างปาขวดเบียร์และใช้อาวุธปืนยิงใส่กันจนเป็นเหตุให้นายพงศกร ผู้ตายเสียชีวิต นายมงคลชัย ผู้เสียหายที่ 1 ถูกกระสุนปืนข้างซ้ายลำตัวเข้าช่องท้อง ถูกกระเพาะอาหารและตับ มีเลือดออกในเยื่อหุ้มปอดซ้าย นายศรัณยู ผู้เสียหายที่ 2 ถูกกระสุนปืนเข้าที่ไหล่ขวา มีผลให้เลือดออกในปอดด้านขวา และไขสันหลังฉีกขาด นายอนันต์ ผู้เสียหายที่ 3 ถูกกระสุนปืน เข้าด้านหลังระดับเอว ด้านซ้าย กระสุนปืนฝังในกล้ามเนื้อ พนักงานสอบสวนส่งอาวุธปืนสั้นออโตเมติก ขนาด .45 (11 มม.) เครื่องหมายทะเบียนเลขที่ กท.54243442 ที่ยึดได้ขณะจับกุม จำเลยที่ 1 ปลอกกระสุนปืนของกลาง 15 ปลอก ที่พบในที่เกิดเหตุ หัวกระสุนปืนที่ฝังในศพของผู้ตายให้ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7 ตรวจ ผลการตรวจพิสูจน์ปลอกกระสุนปืนของกลางเป็นปลอกกระสุนปืนออโตเมติก ขนาด .45 (11 มม.) และเป็นปลอกกระสุนปืนออโตเมติก ขนาด 9 มม. ลูกกระสุนปืนของกลางเป็นลูกกระสุนปืนออโตเมติก ขนาด .45 (11 มม.) และกระสุนปืนออโตเมติก ขนาด 9 มม. ปลอกกระสุนปืน 15 ปลอก ยิงมาจากอาวุธปืน 3 กระบอก แต่ไม่ได้ยิงมาจากอาวุธปืนของกลาง

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยที่ 1 ว่า จำเลยที่ 1 กระทำความผิดตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7 หรือไม่ เห็นว่า ในขณะที่เกิดเหตุอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีคนมาเล่นน้ำที่เกิดเหตุจำนวนมาก ซึ่งนายศุภกรกับนางสาววิภาดาเบิกความยืนยันว่าอยู่ในที่เกิดเหตุและเห็นจำเลยที่ 1 ใช้อาวุธปืนยิงไปยังกลุ่มของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ที่อยู่อีกฝ่ายหนึ่ง และนายศุภกรกับนางสาววิภาดา ยังเบิกความตอบทนายจำเลยที่ 1 ถามค้านว่า ขณะเสียงปืนดังขึ้นพยานอยู่ฝั่งเดียวกับจำเลยที่ 1 ห่างกันประมาณ 10 เมตร แม้เหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลากลางคืน แต่ในที่ที่เกิดเหตุมีแสงสว่างจากไฟสาธารณะข้างทางและจากร้านค้าใกล้เคียงที่เกิดเหตุ แสงไฟส่องมาถึงที่เกิดเหตุ นายศุภกรกับนางสาววิภาดาเห็นเหตุการณ์ในระยะใกล้ต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน และพยานโจทก์ทั้งสองเคยรู้จักและเคยเห็นหน้าจำเลยที่ 1 มาก่อน ย่อมจำหน้าจำเลยที่ 1 ในคืนเกิดเหตุได้ หลังเกิดเหตุพยานทั้งสองให้การต่อเจ้าพนักงานตำรวจทันทีว่าเห็นจำเลยที่ 1 ใช้อาวุธปืนยิง จนเจ้าพนักงานตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านจำเลยที่ 1 ในเวลาต่อเนื่องกัน แม้ไม่พบอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุแต่เป็นข้อยืนยันว่าประจักษ์พยานโจทก์เห็นเหตุการณ์จริง นอกจากนั้น ทั้งนายศุภกรกับนางสาววิภาดาไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยที่ 1 มาก่อน จึงไม่มีเหตุที่จะเบิกความปรักปรำจำเลยที่ 1 ให้ต้องรับโทษ เชื่อว่าเบิกความไปตามความเป็นจริง พึงได้ว่านายศุภกรและนางสาววิภาดาเห็นจำเลยที่ 1 ใช้อาวุธปืนยิงใส่กลุ่มจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 จริง ส่วนที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่านายศุภกรกับนางสาววิภาดาเบิกความขัดแย้งกันและขณะยิงกันนายศุภกรหมอบลงกับพื้นไม่เห็นเหตุการณ์และในชั้นพิจารณานายศุภกรเบิกความถึงสี่สี่จำเลยที่ 1 ที่ใส่ในวันเกิดเหตุ แตกต่างจากในชั้นสอบสวนและในวันเกิดเหตุจำเลยที่ 1 อยู่ที่บ้านตลอดเวลาไม่ได้ออกไปที่ใดนั้น เห็นว่า เมื่อมีเหตุการณ์ยิงกันในที่มีคนจำนวนมาก ย่อมมีความซุกซมและทุกคนต้องพยายามหลบหลีกเอาตัวรอดเพื่อไม่ให้ถูกยิง จะให้พยานทุกคนเห็นเหตุการณ์ทุกตอนเหมือนกันคงเป็นไปได้ แต่เมื่อนายศุภกรกับนางสาววิภาดาเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่จำเลยที่ 1 ชักอาวุธปืนออกมายิงแล้วจับ

รถจักรยานยนต์วนออกไปก่อนขับกลับมาใช้อาวุธปืนยิงใส่กลุ่มจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 จึงเป็นเหตุผลเพียงพอที่ทำให้เจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลมีเจ้าหน้าที่แพทย์ส่วนรายละเอียดอื่นเป็นเพียงข้อปลีกย่อยแม้จะแตกต่างกันบ้างก็ไม่ทำให้เจ้าหน้าที่แพทย์เปลี่ยนแปลงไป ส่วนที่จำเลยที่ 1 นำสืบอ้างฐานที่อยู่ เห็นว่า จำเลยที่ 1 มีเพียงยาและภรรยาจำเลยที่ 1 มาเบิกความ ซึ่งต้องเบิกความเข้าข้างเพื่อช่วยเหลือจำเลยที่ 1 แต่ในชั้นสอบสวนจำเลยที่ 1 ให้การว่าเวลาประมาณ 3 นาฬิกา ของวันเกิดเหตุ จำเลยที่ 1 ออกไปซื้อของที่ร้านหมวย ปากซอยเทพมงคล จึงขัดกับคำเบิกความของจำเลยที่ 1 พยานจำเลยที่ 1 ที่นำสืบเกี่ยวกับฐานที่อยู่เป็นการกล่าวอ้างขึ้นเลื่อนลอย จึงไม่มีเจ้าหน้าที่กลางพยาบาลข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 กระทำความผิดตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7 ฎีกาของจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ประการแรกว่า จำเลยที่ 2 และที่ 4 กระทำความผิดตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือไม่ เห็นว่า นายศุภกรเบิกความยืนยันว่าเห็นจำเลยที่ 2 มีอาวุธปืนแบบแมกกาซีน ส่วนจำเลยที่ 4 ถืออาวุธปืนกลยิงใส่กลุ่มจำเลยที่ 1 สอดคล้องกับที่นางสาววิภาดาและผู้เสียหายที่ 1 ได้ยินเสียงปืนร่ำดังขึ้นหลายนัดโดยมีเสียงปืนกลด้วยและผู้ตายถูกยิงขณะยืนอยู่ฝั่งเดียวกับจำเลยที่ 1 และเมื่อพันตำรวจตรีวุฒิสักดิ์ เจ้าพนักงานตำรวจผู้ตรวจของกลางที่พนักงานสอบสวนส่งมาคดีนี้มีปลอกกระสุนปืนออตโตเมติก ขนาด .45 (11 มม.) จำนวน 15 ปลอก ซึ่งปลอกกระสุนปืนดังกล่าวยิงมาจากปืนกลมือยี่ห้อทอมป์สันตรงตามที่ประจักษ์พยานโจทก์เบิกความ ซึ่งนายศุภกรเดินทางไปที่เกิดเหตุกับเจ้าพนักงานตำรวจและก่อนเกิดเหตุเห็นเจ้าพนักงานตำรวจพูดคุยกับจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 และก่อนหน้านั้นจำเลยที่ 2 และที่ 4 เคยไปหาเจ้าพนักงานตำรวจที่คบหากับจำเลยที่ 2 และเคยมีรถจักรยานยนต์เจ้าพนักงานไปใช้ และนายศุภกรเบิกความตอบทนายจำเลยที่ 2 ถามค้านว่า ก่อนเกิดเหตุพยานเคยพบจำเลยที่ 2 ในการแข่งรถบนถนนพระราม 2 และที่บ้านนายโอ นายศุภกรจึงเคยเห็นหน้าจำเลยที่ 2 มาก่อนหลายครั้ง และในที่เกิดเหตุมีแสงไฟส่องสว่าง ขณะจำเลยที่ 2

และที่ 4 ใช้อาวุธปืนยิงได้วิ่งออกมาจากกลุ่มเพื่อน ๆ นายศุภกรจึงมีโอกาสเห็นจำเลย
ที่ 2 และที่ 4 ในวันรุ่งขึ้นนายศุภกรให้การกับเจ้าพนักงานตำรวจโดยเล่าเหตุการณ์
เหมือนที่เบิกความในชั้นพิจารณา แต่เนื่องจากขณะนั้นนายศุภกรอายุไม่ถึง 18 ปี จึง
ไม่สามารถสอบปากคำนายศุภกรได้ และวันที่ 13 เมษายน 2555 พันตำรวจโท
ประวิทย์พนักงานสอบสวนเบิกความว่า จำเลยที่ 2 เข้ามอบตัว และเบิกความตอบ
ทนายจำเลยที่ 2 ถามค้านว่า เหตุที่จับจำเลยที่ 2 ในวันที่ 13 เมษายน 2555
เนื่องจากพันตำรวจโทพงษ์ศิริ หัวหน้าชุดสืบสวนนำตัวจำเลยที่ 2 มาส่งให้พยานอ้าง
ว่าเป็นคนร้ายที่กระทำความผิด อีกทั้งจำเลยที่ 2 ถูกนายศุภกรอ้างว่าเป็นคนร้ายใน
วันนั้นด้วย ซึ่งนอกจากนายศุภกรที่อ้างว่าเห็นเหตุการณ์แล้ว พยานโจทก์ก็ไม่มีใคร
เห็นเหตุการณ์อีก และในวันที่ 13 เมษายน 2555 มีการนำตัวจำเลยที่ 2 มาแถลง
ข่าว แสดงว่านายศุภกรให้การถึงจำเลยที่ 2 ว่าเป็นคนร้ายหลังเกิดเหตุแล้ว หาใช่
นายศุภกรฟังให้การว่าจำเลยที่ 2 เป็นคนร้ายในวันที่ 26 กันยายน 2555 มิฉะนั้น
เจ้าพนักงานตำรวจจะจับจำเลยที่ 2 หลังวันเกิดเหตุแล้วนำมาแถลงข่าวได้อย่างไร
เจือสมกับที่นายศุภกรยังเห็นจำเลยที่ 3 อยู่ในกลุ่มเดียวกับจำเลยที่ 2 และที่ 4 เมื่อ
จำเลยที่ 2 และที่ 4 รับว่าอยู่ในที่เกิดเหตุ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ตามที่นายศุภกรเบิก
ความว่าจำเลยที่ 2 และที่ 4 ร่วมยิงปืนใส่กลุ่มจำเลยที่ 1 อันเป็นการซุ่มยิงต่อสู้กัน
ตั้งแต่สามคนทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจริง แม้โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลย
ที่ 2 ใช้ขวดเบียร์ขว้างใส่กลุ่มจำเลยที่ 1 กับพวก แต่ทางพิจารณาได้ความว่าใช้อาวุธ
ปืนยิง ซึ่งข้อที่แตกต่างเป็นเพียงรายละเอียดเกี่ยวกับอาวุธไม่ใช่ข้อสำคัญและจำเลย
ที่ 2 ให้การปฏิเสธแต่รับว่าอยู่ในที่เกิดเหตุแสดงว่าไม่หลงข้อต่อสู้ ศาลจึงลงโทษ
จำเลยที่ 2 ตามที่พิจารณาได้ความมาได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 192 วรรคสาม จำเลยที่ 2 และที่ 4 จึงมีความผิดฐานเข้าร่วมซุ่มยิง
ต่อสู้ตั้งแต่สามคนขึ้นไปจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับอันตรายสาหัส ส่วนที่
โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยที่ 3 และที่ 4 ในความผิดข้อหาใช้อาวุธปืนไว้ในครอบ

ครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตและพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทาง
สาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตและยิงปืนโดยใช้เหตุ นั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงรับ
ฟังได้ตามที่วินิจฉัยในเบื้องต้นว่าจำเลยที่ 4 ใช้อาวุธปืนยิงในคืนเกิดเหตุ จึงฟังได้ว่า
จำเลยที่ 4 มีและพาอาวุธปืนมาที่เกิดเหตุจริง แต่เจ้าพนักงานตำรวจไม่ได้ยึดอาวุธ
ปืนที่จำเลยที่ 4 ใช้ก่อเหตุเป็นของกลาง แม้จำเลยที่ 4 จะไม่เคยได้รับใบอนุญาตให้มี
อาวุธปืน แต่ตามรายงานผลการตรวจพิสูจน์ปลอกกระสุนปืนของกลางรายการที่ 3
ปลอกกระสุนปืนออโตเมติก ขนาด .45 (11 มม.) เป็นเครื่องกระสุนปืนแบบที่นาย
ทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ได้ตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 11 (พ.ศ.2522) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ดังนั้น อาวุธปืนที่จำเลยที่ 4 มีอาจเป็นอาวุธปืนมี
ทะเบียนก็ได้ จึงต้องฟังให้เป็นคุณแก่จำเลยที่ 4 ว่าอาวุธปืนที่จำเลยที่ 4 มีเป็นอาวุธ
ปืนมีทะเบียนของผู้อื่นซึ่งได้รับอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมาย จำเลยที่ 4 มีไว้ใน
ครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตและพาอาวุธปืนติดตัวไปบริเวณถนนวงเวียนน้ำพุ
อันเป็นการพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาต
และไม่มีเหตุสมควรและยิงปืนที่ใช้ดินระเบิดโดยใช้เหตุ ในเมือง หมู่บ้านหรือที่
ชุมนุมชน ฎีกาข้อนี้ของโจทก์ฟังขึ้น

หนึ่ง ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2560 มาตรา 4 ให้ยกเลิกอัตราโทษใน
มาตรา 294 วรรคแรก, 299 วรรคแรก และให้ใช้อัตราโทษใหม่แทน แต่โทษปรับที่
บัญญัติใหม่ไม่เป็นคุณแก่จำเลย จึงต้องใช้กฎหมายเดิมซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ขณะ
กระทำความผิดบังคับแก่จำเลย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 3

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 และที่ 4 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 294 วรรคแรก (เดิม), 299 วรรคแรก (เดิม) ประกอบมาตรา 83 การกระทำ
ของจำเลยที่ 2 และที่ 4 เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษฐานร่วม

ขลุมนต่อสู้และบุคคลหนึ่งบุคคลใดถึงแก่ความตาย ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุกคนละ 2 ปี และจำเลยที่ 4 มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 7, 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 วรรคสาม, 72 ทวิ วรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371, 376 การกระทำของจำเลยที่ 4 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานมีอาวุธปืนมีทะเบียนของผู้อื่นไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำคุก 1 ปี ฐานพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตและโดยไม่มีเหตุสมควร เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 1 ปี ฐานยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช้เหตุ ในเมือง หมู่บ้านหรือที่ชุมนุมชน จำคุก 10 วัน รวมจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 2 ปี และจำคุกจำเลยที่ 4 มีกำหนด 4 ปี 10 วัน นับโทษจำคุกจำเลยที่ 4 ต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขคดีแดงที่ 4920/2553 ของศาลชั้นต้น นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7

(ประยูร ณ ระนอง -วีรวิทย์ สายสมบัติ-โสภณ โรจน์อนนท์)

ศาลจังหวัดสมุทรสาคร - นายธีรชต์ จีระตระกูล

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 - นายจักรกฤษณ์ เจนเจษฎา

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ5332/2559หมายเหตุ

ต้น